

산업재산 정보 이용 등 업무 위탁기관 보안지침

[소관 : 지식재산정보정책과]

제정 2024. 8. 7. 훈령 제1186호

개정 2025. 10. 30. 지식재산처훈령 제2호

제1조(목적) 이 지침은 「산업재산 정보의 관리 및 활용 촉진에 관한 법률」(이하 "법"이라 한다) 제15조 및 같은 법 시행령(이하 "령"이라 한다) 제14조제4항에 따라 출원 중인 산업재산 정보(이하 "산업재산 정보"라 한다)를 이용하거나 관계 국가행정기관에 제공하기 위하여 산업재산의 창출·보호 및 활용 단계에서 수집·생성하거나 이를 조사·분석·가공·연계하는 등의 업무(이하 "산업재산 정보 이용 등 업무"이라 한다)를 위탁받아 수행하는 기관의 장이 업무상 알게 된 출원 중인 산업재산 정보의 누설 또는 도용을 방지하기 위하여 제정·시행하여야 할 보안지침에 관한 사항을 규정함을 목적으로 한다.

제2조(적용범위) 이 지침 영 제14조제4항 각 호의 어느 하나에 해당하는 기관·법인 또는 단체로서 산업재산 정보 이용 등 업무를 위탁받아 수행하는 기관(이하 "수탁기관"이라 한다)에 적용한다.

제3조(수탁기관의 책무) ① 수탁기관의 장은 법 제15조에 따른 산업재산 정보를 보호할 책임이 있으며, 그 보호에 필요한 보안 대책을 강구하여야 한다.

② 지식재산처장은 수탁기관에서 보유한 산업재산 정보 현황 파악 및 보안지도·교육·감사 등을 통해 보안상 문제점을 개선하여야 하며, 수탁기관이 수행하는 산업재산 정보 이용 등에 관한 보안업무를 지도·감독한다.

③ 수탁기관의 장은 지식재산처장이 요구한 개선대책을 즉시 시행하여야 한다.

제4조(산업재산 정보 보안담당관) ① 수탁기관의 장은 산업재산 정보 이용 등 업무와 관련하여 다음 각 호의 업무를 수행하는 보안담당관(이하 "보안담당관"이라 한다)을 두어야 한다.

1. 산업재산 정보 이용 등 업무의 보안 계획수립 및 시행
2. 산업재산 정보의 이용 및 제공에 따른 보안대책 강구
3. 제6조에 따른 산업재산 정보 보호구역의 설정 및 출입통제
4. 제8조에 따른 산업재산 정보의 관리
5. 제9조에 따른 산업재산 정보 저장매체 불용처리
6. 산업재산 정보의 보안관리를 위한 자체 점검 및 교육
7. 제13조에 따른 보안사고에 대한 조사 및 조치
8. 기타 산업재산 정보 관련 보안업무

② 보안담당관이 공석중인 경우에는 차하위자가 그 직무를 대행한다.

③ 지식재산처장은 제1항에 따른 보안업무에 관하여 수탁기관의 보안담당관을 지휘·감독한다.

제5조(산업재산 정보 이용 등 업무 수행시 비밀유지 의무) 수탁기관의

장 및 소속 임직원 또는 임직원이었던 사람은 산업재산 정보 이용 등 업무를 수행하면서 업무상 알게 된 출원 중인 산업재산 정보를 누설하거나 또는 도용하여서는 아니 된다.

제6조(보호구역 설정 및 출입통제) ① 수탁기관의 장은 산업재산 정보의 보호를 위하여 전산실 등 필요한 장소는 보호구역으로 설정·관리하여야 한다.

② 보안담당관은 보호구역의 관리책임자가 되고 관계직원 가운데 관리 부책임자를 지정할 수 있다.

③ 관리책임자는 제1항의 보호구역에 대하여 다음 각 호의 보호대책을 마련하여야 한다.

1. 출입 인가자를 사전에 지정하고, 비인가자는 관리책임자의 허가를 받은 후 안내를 받아 출입
2. 무단출입 방지를 위해 출입문에 생체·카드 인식기 및 자동잠금장치 설치
3. 모든 출입자는 출입통제 대장에 출입사항을 기록(단, 생체·자동인식기 등을 통한 자동출입기록으로 대체 가능)
4. 출입구에 CCTV를 설치하고 특이사항 발생시 관리책임자에게 즉시 통보될 수 있도록 상황전파체계 구축
5. 비인가 카메라·휴대폰·휴대용저장매체 등의 보관 용기를 출입구에 비치하여 불법 촬영 및 자료유출 방지

제7조(수탁기관 보안체계 및 비밀유지) ① 수탁기관은 별표1의 보안현

항 점검표의 점검항목에 대해 "미흡" 또는 같은 항목에 대해 2번 연속 "주의"를 획득하면 아니 된다.

② 지식재산처장은 제1항에 따른 수탁기관의 보안체계에 대하여 연 1회 이상의 보안실태점검을 통해 점검할 수 있다.

③ 수탁기관의 임직원은 업무 수행 중 알게 된 비밀을 누설하거나 도용해서는 아니 되며, 사업 범위를 넘어 개인정보를 이용하거나 이를 제3자에게 제공 또는 누설하여서는 아니 된다.

④ 수탁기관의 장은 산업재산 정보의 내용이 전용사무실 외부로 유출되지 않도록 조치하여야 한다.

제8조(산업재산 정보의 관리 등) ① 수탁기관에 근무중인 자는 「국가정보보안 기본지침」 제66조에 따른 방법으로 산업재산 정보를 관리하여야 한다.

② 수탁기관의 장은 산업재산 정보를 주고 받는 전자우편을 컴퓨터바이러스·트로이목마 등 악성코드로부터 보호하기 위하여 백신 소프트웨어 설치, 해킹메일 차단시스템 구축 등 보안대책을 수립·시행하여야 하며, 그 밖에 전자우편 보안에 필요한 사항에 대해서는 「국가정보보안 기본지침」 제77조가 적용된다.

③ 수탁기관의 장은 휴대용 저장매체를 사용하여 산업재산 정보를 보관하고자 할 경우 산업재산 정보의 위·변조, 저장매체의 훼손·분실 등에 대비한 보안대책을 수립·시행하여야 하며, 그 밖에 휴대용 저장매체의 보안에 필요한 사항에 대해서는 「국가정보보안 기본지침」

제78조가 적용된다.

- 제9조(저장매체 불용처리)** ① 수탁기관의 장은 산업재산 정보 이용 등 업무의 수행 과정에서 활용한 정보시스템 또는 저장매체(하드디스크 · 반도체 기반 저장장치(SSD) 등)를 외부수리 · 교체 · 반납 · 양여 · 폐기 · 불용 처리하고자 할 경우 정보시스템 및 저장매체에 저장된 자료가 외부에 유출되지 않도록 자료 삭제 등 보안조치를 실시하여야 한다. 이 경우 정보시스템 관리자 및 개별사용자는 보안담당관과 협의하여야 한다.
- ② 제1항에 따라 자료를 삭제할 경우 해당 수탁기관의 실정에 맞게 저장매체별 · 자료별 차별화된 삭제 방법을 적용할 수 있다.
- ③ 비밀 · 대외비를 저장하거나 암호화 키를 저장한 저장매체는 소각 · 파쇄 · 용해 등의 방법으로 완전 파괴하여야 한다.
- ④ 기타 정보시스템 및 저장매체의 불용처리와 관련한 사항은 국가정보원장이 배포한 「정보시스템 저장매체 불용처리지침」 을 준수하여야 한다.

- 제10조(보안지도)** ① 지식재산처장은 수탁기관 또는 법 제27조에 따라 비밀 준수의 의무가 있는 기관 · 법인 · 단체에 소속된 사람(용역계약 등에 따라 해당 업무를 수임한 사람 또는 그 사용인을 포함한다)에 대하여 산업재산 정보 보안관리에 필요한 협조 및 정책 개발 등을 위하여 다음 각 호의 경우 보안지도를 실시할 수 있다.

1. 수탁기관의 장의 요청이 있을 때

2. 수탁기관의 산업재산 정보 관련 조직이 변경된 때
 3. 산업재산 정보의 유출·침해 등 보안사고의 빈발로 새로운 보안대책 수립이 필요할 때
 4. 기타 산업재산 정보의 보호를 위하여 필요하다고 판단될 때
- ② 지식재산처장은 보안지도 결과 수탁기관의 보안관리가 부실하다고 판단될 때는 현장지도와 교육을 통하여 시정·개선하도록 하여야 한다.
- ③ 수탁기관의 장은 보안지도 결과 도출된 문제점에 대한 개선대책을 마련하여 시행하여야 한다.

제11조(보안점검) ① 지식재산처장은 수탁기관에 대한 산업재산 정보 보안관리 실태를 점검하여야 한다.

② 보안점검은 연 1회 이상의 정기점검과 수시점검으로 구분하여 실시한다. 다만, 정기점검은 보안감사로 대신 할 수 있다.

③ 수탁기관의 장은 지식재산처장의 보안점검 시 확인된 문제점에 대한 개선대책을 마련하여 시행하여야 하며, 지식재산처장은 이를 확인·점검할 수 있다.

제12조(보안교육) ① 보안담당관은 수탁기관의 산업재산 정보 이용 등 업무 취급자를 대상으로 연 1회 이상 보안교육을 실시할 수 있다.

② 신규채용·전입 및 퇴직자에 대해서는 신규채용·전입 및 퇴직 시에 보안담당관 주관 하에 보안교육을 실시하여야 한다.

제13조(보안사고에 대한 조사 및 조치) ① 지식재산처장은 수탁기관에

서 발생한 다음 각 호의 보안사고에 대하여 보안조사를 실시한다.

1. 산업재산 정보의 누설 · 유출 · 침해 · 훼손 · 분실
2. 법 제9조의 산업재산 정보 데이터베이스의 침해 · 훼손 · 무단이용
3. 법 제27조의 비밀준수 의무 위반 행위
4. 제6조제1항에 따른 보호구역에 대한 불법 침입
5. 기타 산업재산 정보에 대한 중대한 침해 행위

② 수탁기관의 장은 제1항의 보안사고가 발생한 때에는 지체 없이 지식재산처장에게 사고 일시 · 장소 · 내용 및 사고 유발자 인적사항, 조치내용 등을 보고하여야 한다.

③ 보안사고는 조사가 종결될 때까지 공개하여서는 아니된다.

제14조(보안지침의 시행 · 보고 등) ① 수탁기관의 장은 산업재산 정보 이용 등 업무의 보안 확보를 위하여 이 지침에 저촉되지 아니하는 범위 내에서 자체 실정에 맞는 보안지침을 제정 · 시행하여야 한다.

② 수탁기관의 장은 제1항의 보안지침을 제정하거나 개정하고자 할 경우 미리 지식재산처장에게 보고하여야 하며, 보안지침을 시행하기 위해서는 지식재산처장의 승인을 받아야 한다.

제15조(준용) 이 지침에 명시되지 않은 사항은 다음의 관련 규정 및 지침에 따른다.

1. 「보안업무규정」
2. 「보안업무규정 시행규칙」
3. 「국가정보보안 기본지침」

4. 「지식재산처 정보보안업무 세부지침」

5. 「지식재산처 보안업무규정 시행세칙」

제16조(재검토기한) 지식재산처장은 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 이 훈령에 대하여 2025년 1월 1일 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 12월 31일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

부칙 < 제1186호, 2024.12.4 >

이 훈령은 발령한 날부터 시행한다.

부칙 < 제2호, 2025. 10. 30. >

이 훈령은 발령한 날부터 시행한다.

보안현황 점검표

기관명 :

점검일 : . .

점검자 :

구분	점 검 항 목		점검결과				비고
			양호	보통	주의	미흡	
1. 관리적 보안 체계	1.1 조직 및 담당자 지정	1.1.1 산업재산 정보 관련 보안 조직(전담조직)이 구성되어 있는가?					○
		1.1.2 산업재산 정보 관련 보안 조직의 역할 및 책임이 정의되어 있는가?					○
		1.1.3 산업재산 정보 관련 자체 보안 협의체가 구성 · 운영되고 있는가?					○
	1.2. 규정 수립 및 절차 관리	1.2.1 산업재산 정보 이용 등 업무를 위한 보안 내규는 수립하였는가?					○
		1.2.2 산업재산 정보 이용 등 업무를 위한 보안 내규는 CEO결재를 거쳐 수립되었는가?					○
		1.2.3 산업재산 정보 이용 등 업무를 위한 보안 내규 · 지침 등이 모든 임직원에게 배포되고 시행 및 게시되어 있는가?					
		1.2.4 산업재산 정보 이용 등 업무 수행 중 발생할 수 있는 보안사고 예방 대책 및 보안 위규자의 처벌규정이 있는가?					○
		1.2.5 산업재산 정보 이용 등 업무 수행 중 발생할 수 있는 자체적인 보안사고 대응 매뉴얼을 수립하고 긴급대응반을 구성하였는가?					○
	1.3 교육 및 훈련	1.3.1 보안 교육 및 훈련 계획을 수립하였는가?					○
		1.3.2 보안 교육 및 훈련은 계획에 따라 잘 이행되고 있는가?					
		1.3.3 모든 직원을 대상으로 보안 교육을 실시하는가?					

구분	점 검 항 목		점검결과				비고
			양호	보통	주의	미흡	
	1.3 교육 및 훈련	1.3.4 보안 담당자에 대한 전문적인 외부교육이 실시되는가?					
		1.3.5 직원은 의심스럽거나 출처가 불분명한 외부 전자우편 수신시 열람을 금지하는가?					
		1.3.6 직원은 의심스럽거나 출처가 불분명한 외부 전자우편 열람시 위기대응 매뉴얼 절차에 따라 보안담당자에게 신고하는가?					
	1.4 인원 및 위기 관리	1.4.1 산업재산 정보 이용 등 업무와 관련된 임직원 채용 및 퇴직 시 보안서약서를 징구하는가?					○
		1.4.2 산업재산 정보 이용 등 업무와 관련된 임직원 채용 시 지식재산처에 신원조회를 의뢰하는 절차가 마련되어 있는가?					
		1.4.3 보호가 필요한 장비 및 시설의 외부인 출입 시 보안담당자가 동행하여 이동하는 등 외부인의 방문과 관련 보안 절차를 수행하였는가?					○

구분	점 검 항 목		점검결과				비고
			양호	보통	주의	미흡	
2. 물리적 보안 체계	2.1. 시설보안	2.1.1 보호가 필요한 장비 및 시설에 대하여 보호구역(제한구역, 통제구역)을 지정, 관리하고 있는가?					O
		2.1.2 산업재산 정보 이용 등 업무를 수행하는 전용 사무실은 타 업무와 구분하여 별도의 공간을 사용하고 있으며, 제한구역으로 관리하고 있는가?					O
		2.1.3 통제구역·제한구역에 대한 출입통제장치(지문인식, 디지털 잠금장치)가 설치되어 있는가?					O
		2.1.4 지식재산처 업무망과 연결된 PC가 위치한 구역 전체가 별도의 공간으로 구분되어 통제구역으로 관리되고 있는가?					O
		2.1.5 통제구역에 별도의 출입통제장치 및 CCTV가 설치되어 있는가?					O
		2.1.6 보호구역(제한구역, 통제구역)의 출입자 내역을 기록·관리하고 있는가?					O
		2.1.7 전용 사무실은 재해 및 외부의 침입으로부터 안전한가?					O
		2.1.8 전용 사무실에 소화설비 등 방재시설이 갖추어져 있는가?					O
		2.1.9 출입문, 회의실 등의 공간을 타 기관·업체 등과 공동으로 사용하지 않고 단독으로 사용하고 있는가?					O
	2.2 문서보안	2.2.1 전용 사무실에 특허관련 서류 파기를 위한 문서세단기가 설치되어 있는가?					O

구분	점 검 항 목		점검결과				비고
			양호	보통	주의	미흡	
3. 기술적 보안 체계	3.1 정보 보호 시스 템 구축	3.1.1 침입차단시스템이 구축되어 있는가?					O
		3.1.2 침입탐지/방지시스템이 구축되어 있는가?					
		3.1.3 회선 암호화 장비(또는 암호화 SW) 구축 또는 활용하여 업무를 수행하는가?					O
		3.1.4 서버 보안을 위한 SW 또는 장비가 마련되어 있는가?					
		3.1.5 산업재산 정보를 안전하게 관리할 수 있는 관리시스템 또는 관리체계가 구축되어 있는가?					
	3.2 정보 시스 템 점검 관리	3.2.1 정보자산 목록을 식별하고 현행화 되어 있는가?					O
		3.2.2 정보보호시스템의 전산 설정이 잘 되어 있는가? (비인가 접근의 완전 차단 등)					O
		3.2.3 침입차단시스템을 우회하는 네트워크 경로가 존재하는가?					O
		3.2.4 상용 메일, web hard 등 업무 외 서비스에 대한 접근 통제가 되고 있는가?					O
		3.2.5 정보시스템 보안취약점을 점검하여 제거하고 최신 보안패치를 적용하였는가?					O
		3.2.6 정보보호시스템의 로그가 6개월 이상 안전하게 보관되어 있는가?					

구분	점 검 항 목		점검결과				비고
			양호	보통	주의	미흡	
		3.2.7 산업재산정보보호시스템을 운영·관리하는 전담자가 있는가?					○
		3.2.8 산업재산 정보 이용 등 업무와 관련하여 네트워크를 분리구성 하여 운영하고 있는가?					○
		3.2.9 산업재산 정보 이용 등 업무 관련 공간 및 시스템 대상 비인가 유·무선 인터넷(Wibro, HSD PA, 스마트폰 테더링, 와이파이 등)을 통한 우회 정보통신망 사용을 금지하는가?					○
	3.3 PC 및 주요 데이 터 관리	3.3.1 지식재산처 업무시스템 접속을 위한 단말 PC에 대한 접근통제는 적절히 수행되고 있는가?					○
		3.3.2 인터넷 검색 PC내 자료 유출차단을 위한 보안통제는 적절하게 수행되고 있는가?					○
		3.3.3 인터넷PC내 산업재산 정보 이용 등 업무 관련 중요 자료의 저장을 금지하고 있는가?					○
		3.3.4 PC별 사용자 및 관리책임자를 지정하고 이력관리를 위한 관리대장이 기록·관리되고 있는가?					○
		3.3.5 PC 등 단말기 대상 최신 업데이트를 적용한 백신 프로그램으로 월 1회 이상 검사를 수행하는가?					○
		3.3.6 업무망 및 인터넷망 PC 등 단말기 대상 운영체제에 대한 최신 업데이트를 수행하는가?					○
		3.3.7 업무망 및 인터넷망 PC 등 단말기 대상 응용프로그램 (한글, MS Office, 아크로벳 등)에 대한 최신 업데이트를 수행하는가?					○
		3.3.8 노트북, 이동식 저장장치에 대한 통제 및 관리가 적절히 이루어지고 있는가?					○
		3.3.9 주요 데이터에 대한 백업이 적절히 수행되고 있는가?					○

구분	점 검 항 목	점검결과				비고
		양호	보통	주의	미흡	
4. 개인정보보호	4.1 개인정보 보호책임자를 지정하였는가?					
	4.2 개인정보 처리방침을 공개하였는가?					
	4.3 정보주체의 권리행사에 대한 절차를 마련하였는가?					
	4.4 개인정보 취급자(조직원)에 대해 정기적인 교육을 실시하는가?					
	4.5 PC 내 고유식별정보 암호화를 실시하는가?					
5. 기타	5.1 (상기 항목 이외) 지식재산처에서 권고하는 보안 정책을 충실히 이행하고 준수하고 있는가?					

※ 비고란 "O" 표시는 최초 등록 시 필수 점검 항목이며, 이후 보안실태점검 시에는 모든 항목을 점검 함

※ 보안현황 점검표의 각 점검항목은 "양호", "보통", "주의", "미흡" 중 하나로 평가하며, 어느 하나의 항목에 대해 "미흡"을 받거나, 같은 항목에 대해 2번 연속 "주의"를 받은 경우는 등록요건인 보안체계가 갖추어지지 않은 것으로 판단함

※ 관리적, 기술적 보안체계는 「국가정보보안 기본지침」을 준수해야 함

※ 물리적 보안체계는 「보안업무규정」, 「보안업무규정 시행규칙」, 「지식재산처 보안업무규정 시행세칙」 등을 준수해야 함